



DELIBERATION DU CONSEIL TERRITORIAL

Quatrième mandature

Séance ordinaire du 12 mars 2026

Numéro de la délibération

2026-007 CT

L'an deux mille vingt-six, le douze mars à dix-sept heures, le Conseil territorial de la Collectivité de Saint-Barthélemy dûment convoqué, s'est réuni en séance ordinaire dans la salle du Conseil de l'hôtel de la Collectivité sous la présidence de Monsieur Xavier LEDEE, Président du Conseil territorial.

Date de convocation du Conseil territorial : le 26 février 2026.

Conseillers en exercice : 19

Conseillers présents : 19

Procuration :

Votants : 19

Nombre de votes Pour : 19

Nombre de votes Contre :

Abstentions :

PRÉSENTS : M. Xavier LEDEE, Mme Marie-Hélène BERNIER, M. Francius MATIGNON, Mme Marie-Angèle AUBIN, Mme Alexandra QUESTEL, M. Maxime DESOUCHES, Mme Bettina COINTRE, Mme Pascale MINARRO, M. David BLANCHARD, Mme Mélissa LAKE, M. Olivier GREUX, M. Dimitri LEDEE, M. Jonas BRIN, M. Fabrice QUERRARD, Mme Micheline JACQUES, M. Rudi LAPLACE, Mme Cécile RUBINO TESSIER, M. Sylvère GREUX, M. Diana BOUREL

Adoptée à l'unanimité

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Francius MATIGNON

OBJET :

Modification du Code de l'environnement de Saint-Barthélemy - Volet thématique

OBJET : Modification du Code de l'environnement de Saint-Barthélemy - Volet thématique

Le Conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU la Constitution, notamment son article 74 ;

VU la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 et la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

VU la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 ;

VU la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement ;

VU la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article LO6214-3, 5° ;

VU le Code de l'environnement de Saint-Barthélemy ;

VU le Code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;

VU l'ordonnance n° 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l'application du code de l'environnement de Saint-Barthélemy ;

VU le décret n° 96-885 du 10 octobre 1996 portant création de la réserve naturelle de Saint-Barthélemy ;

VU le décret n° 2016-34 du 20 janvier 2016 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l'application du code de l'environnement de Saint-Barthélemy et modifiant le code de procédure pénale ;

VU la délibération du Conseil territorial n° 2021-069 CT du 9 décembre 2021, approuvant le Code de l'environnement de Saint-Barthélemy et modifiant le décret n° 96-885 du 10 octobre 1996 portant création de la réserve naturelle de Saint-Barthélemy ;

VU la délibération du Conseil territorial n° 2023-038 CT du 29 juin 2023, portant modification de la réglementation des activités maritimes dans la Réserve naturelle de Saint-Barthélemy intégrée dans le

Code de l'environnement de Saint-Barthélemy ;

VU la délibération n°2025-1433 CE du Conseil exécutif, en date du 12 novembre 2025, mettant à la disposition du public le projet de modification du Code de l'environnement de Saint-Barthélemy ;

VU la délibération du Conseil exécutif n° 2026-100 CE, en date du 28 janvier 2026, approuvant le bilan de la mise à disposition du public dudit Code ;

CONSIDÉRANT la nécessité de réviser partiellement le Code de l'environnement de Saint-Barthélemy afin d'assurer une meilleure protection de l'environnement insulaire, en tenant compte de la spécificité territoriale, des enjeux environnementaux locaux et de l'évolution du droit pour ce qui concerne les réserves naturelles (Titre II, chapitre II), les formations végétales (Titre II, chapitre IV, anciennement dénommé « Protection des espaces végétalisés ») et le patrimoine naturel (Titre III anciennement dénommé « Protection des espèces animales, végétales et minérales ») ainsi que les études d'impact et l'autorisation environnementale,

VU le projet de délibération arrêté par le Conseil exécutif en date 4 février 2026 ;

VU la consultation du Conseil économique, social, culturel et environnemental en date du 26 février 2026 ;

VU le rapport de Monsieur le Président et après en avoir délibéré ;

DÉCIDE

Article 1 : D'adopter les dispositions du Code de l'environnement dont le texte est annexé à la présente délibération.

Article 2 : D'abroger :

- Le décret n° 96-885 du 10 octobre 1997 portant création de la réserve naturelle de Saint-Barthélemy,
- La délibération du Conseil territorial n° 2017-017 CT du 24 février 2017 portant Règlementation de la réserve naturelle de Saint-Barthélemy,
- La délibération n° 2020-032 CT du 22 mai 2020 portant modification de la réglementation de la Réserve naturelle de la Saint-Barthélemy,
- La délibération n° 2023-038 CT du 29 juin 2023 portant modification de la réglementation des activités maritimes dans la Réserve naturelle de Saint-Barthélemy intégrée dans le Code de l'environnement de Saint-Barthélemy.

Article 3 : De modifier l'article 135-7 du Code de l'urbanisme comme suit : « Lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale ou à déclaration en vertu de l'article 24-5 ou de l'article 24-7

du code de l’environnement, le dossier comprend en outre les pièces mentionnées au I de l’article 24-8 ou 24-13 de ce code. ».

Article 4 : Les procédures enregistrées auprès de la collectivité de Saint-Barthélemy avant la date d’entrée en vigueur de la présente délibération, demeurent soumises au code de l’environnement dans sa version applicable avant cette date.

Article 5 : De donner mandat au Président du Conseil territorial afin d’assurer le suivi et l’exécution de la présente délibération.

Adoptée à l’unanimité.

Votants	19	
Pour	19	M. Xavier LEDEE, Mme Marie-Hélène BERNIER, M. Francius MATIGNON, Mme Marie-Angèle AUBIN, Mme Alexandra QUESTEL, M. Maxime DESOUCHES, Mme Bettina COINTRE, Mme Pascale MINARRO, M. David BLANCHARD, Mme Mélissa LAKE, M. Olivier GREAU, M. Dimitri LEDEE, M. Jonas BRIN, M. Fabrice QUERRARD, Mme Micheline JACQUES, M. Rudi LAPLACE, Mme Cécile RUBINO TESSIER, M. Sylvère GREAU, M. Diana BOUREL

Rendue exécutoire le : 2 avril 2026 Publiée au journal officiel de Saint-Barthélemy le : 19 mars 2026	Pour extrait conforme, Le Président du Conseil territorial, Monsieur Xavier LEDEE  Xavier LEDEE Président du Conseil territorial
--	--

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa publication conformément à l’article LO. 6243-1 du Code général des collectivités territoriales.